

1500152-47.2022.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2056888/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 23300199 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 683/22/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2056888 - DEL.POL.SALTO, 683/22/610 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

1ª Vara

Avenida Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500152-47.2022.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500152-47.2022.8.26.0569

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2056888/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 23300199 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 683/22/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2056888 - DEL.POL.SALTO, 683/22/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN CARLOS COSTA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

RENAN CARLOS COSTA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c artigo 61, inciso II, do Código Penal, porque no dia 27 de fevereiro de 2022, por volta de 23h15min, na avenida Marília, altura do número 210, Jardim Marília I, em Salto/SP, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo e guardava, para venda, fornecimento e entrega a consumo a terceiros, ainda que gratuitamente, 40 (quarenta) porções de cocaína, com massa líquida de 15,86g (quinze gramas e oitenta e seis centigramas), acondicionadas em microtubos plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O denunciado caminhava pela avenida Marília quando avistou uma viatura da Guarda Civil Municipal na sua direção. Em razão disso ele caminhou em sentido contrário e dispensou uma sacola ao solo. Ocorre que guardas civis municipais perceberam a conduta do réu e decidiram pela abordagem, em razão de fundadas suspeitas da prática de tráfico de drogas. A sacola dispensada foi

recolhida e continha 40 porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos. Realizada revista pessoal, em poder do acusado foi encontrada a quantia de R\$ 90,00 (noventa reais). O denunciado disse aos guardas civis municipais que aceitou transportar as drogas por R\$ 80,00 (oitenta reais); as drogas eram destinadas ao comércio ilícito. Em razão disso, o acusado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia.

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 82/83).

A denúncia foi recebida e determinou-se a citação (Fls. 88/89).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas comuns. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, sustentando que autoria e materialidade restaram demonstradas durante a instrução. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, afirmando que não há provas suficientes para condenação.

É o relatório.

Decido.

O pedido é procedente.

A autoria e materialidade restaram demonstradas pelas provas dos autos, especialmente auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), auto de constatação preliminar (fl. 07/08), laudo do exame químico toxicológico (fls. 57/59) e prova oral.

A testemunha Antônio, guarda municipal, contou que o denunciado caminhava pela avenida Marília quando avistou uma viatura da Guarda Civil Municipal na sua direção. Em razão disso ele caminhou em sentido contrário e dispensou uma sacola ao solo. Ocorre que guardas civis municipais perceberam a conduta do réu e decidiram pela abordagem, em razão de fundadas suspeitas da prática de tráfico de drogas. A sacola dispensada foi recolhida e continha 40 porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos. Realizada revista pessoal, em poder do acusado foi encontrada a quantia de R\$ 90,00 (noventa reais). O denunciado disse aos guardas civis municipais que aceitou transportar as drogas por R\$ 80,00 (oitenta reais); as drogas eram destinadas ao comércio ilícito. Em razão disso, o acusado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia. No mesmo sentido o depoimento da testemunha Denis, também guarda municipal.

Interrogado, o réu negou os fatos, afirmando que a droga se destinava ao seu consumo pessoal.

Os depoimentos dos guardas municipais e da testemunha são coesos e harmônicos entre si, além de estarem de acordo com as demais provas dos autos.

Ressalto, ainda, que o mero fato de os guardas municipais terem participado da prisão do acusado não afasta o merecido crédito de seus depoimentos, eis que, como dito, estão de acordo com as demais provas dos autos, além de não haver sequer indício de acusação injusta dos guardas contra o réu.

A versão apresentada pelo réu é inverossímil, uma vez que a quantidade de drogas apreendida é incompatível com o uso, bem como sua condição financeira com o montante gasto para sua aquisição.

Dessa forma, a condenação do acusado pelo crime descrito na denúncia é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente (fl. 18), razão pela qual majoro a pena em 1/6, totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas. Impossível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, diante da reincidência do réu. Mantenho, pois, a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para, com fundamento no artigo 33, caput, da Lei 11.33/06 CONDENAR o réu RENAN CARLOS COSTA SILVA à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Fixo o dia-multa no mínimo legal.

Diante da quantidade de pena aplicada, da natureza do delito e da reincidência do réu, fixo regime inicial FECHADO para cumprimento de pena.

Não faculto ao réu recorrer em liberdade, já que continuam presentes os elementos que conduziram à decretação da prisão preventiva, especialmente diante da condenação.

Declaro, em favor da União, o perdimento dos valores apreendidos nos autos (fls. 05), já que não comprovada a origem lícita. Comunique-se à SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas) desta decisão, observando-se o disposto no artigo 63, § 4º da citada lei.

Custas na forma da lei, ressalvada eventual gravidade conferida.

Com o trânsito em julgado desta, a serventia deverá providenciar as anotações necessárias no sistema oficial informatizado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (atualmente SAJ), no que se refere à condenação imposta (já que abolido o livro do rol dos culpados).

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. C.

Salto, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA